# 요 약 문

## 1. 정부청사보안관리에 관한 개별법 제정의 필요성

### (1) 현행 방호체계 및 법제의 문제점

○ 「정부청사관리규정」[1)]

- 대통령령으로 국민의 권리의무에 관한 사항을 규정할 수 없는 한계
- 정부조직법 vs. 국회법 vs. 법원조직법

| | 정부조직법 | 국회법 | 법원조직법 |
|---|---|---|---|
| 구성 | 제1장 총칙<br>제2장 대통령<br>제3장 국무총리<br>제4장 행정각부 | 제1장 총칙<br>제2장 국회의 회기와 휴회<br>제3장 국회의 기관과 경비<br>제4장 의원<br>제5장 교섭단체·위원회와 위원<br>제6장 회의<br>제7장 회의록<br>제8장 국무총리·국무위원·정부위원<br>제9장 청원<br>제10장 국회와 국민 도는 행정기관과의 관계<br>제11장 탄핵소추<br>제12장 사직·퇴직·결원과 자 | 제1편 총칙<br>제2편 대법원<br>제3편 각급 법원<br>제4편 법관<br>제5편 법원직원<br>제6편 재판<br>제7편<br>제8편 양형위원회<br>제9편 법원의 경비 |

1)

| | |
|---|---|
| 제1조 | 목적 |
| 제2조 | 정의 |
| 제2조의2 | 적용범위 |
| 제3조 | 청사의 수급 및 관리 |
| 제4조 | 청사수급관리계획 |
| 제5조 | 청사수급관리계획의 집행 |
| 제6조 | 청사의 배정요청 |
| 제7조 | 청사의 취득 및 처분 |
| 제8조 | 청사의 합동화 |
| 제8조의2 | 청사의 시설관리 |
| **제8조의3** | **청사의 출입관리** |
| 제9조 | 실태조사등 |
| **제9조의2** | **방호진단** |
| 제10조 | 권한의 위임·위탁 |
| 제11조 | 시행세칙 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 격심사<br>제13장 질서와 경호<br>제14장 징계<br>제15장 국회 회의 방해 금지<br>제16장 보칙 | |
| **고유 방호 인력** | 방호직공무원(일반직) | 경호기획관 | 법원보안관리대<br>(제55조의2) |
| **방호 담당 인력 설치의 법적 근거** | **「정부조직법」 제34조(행정자치부)** ① 행정자치부장관은 국무회의의 서무, 법령 및 조약의 공포, 정부조직과 정원, 상훈, 정부혁신, 행정능률, 전자정부, 개인정보보호, **정부청사의 관리**, 지방자치제도, 지방자치단체의 사무지원·재정·세제, 낙후지역 등 지원, 지방자치단체간 분쟁조정 및 선거·국민투표의 지원에 관한 사무를 관장한다. | **「국회법」 제143조(의장의 경호권)** 회기중 국회의 질서를 유지하기 위하여 의장은 국회안에서 경호권을 행한다. 제144조(경위와 경찰관) ①국회의 경호를 위하여 국회에 경위를 둔다.<br><br>**「국회사무처 직제」 제5조의2(경호기획관)** ① 경호기획관은 이사관 또는 부이사관으로 보한다. | **「법원조직법」 55조의2(법원보안관리대)** ① 법정의 존엄과 질서유지 및 법원청사의 방호를 위하여 대법원과 각급 법원에 법원보안관리대를 두며, 그 설치와 조직 및 분장사무에 관한 사항은 대법원규칙으로 정한다. |
| **특징** | ·정부조직법 제34조에서 행정자치부 장관의 사무로 정부청사의 관리를 두고 있음.<br>·이에 대하여 대통령령인 정부청사관리규정으로 정함<br>·방호직공무원은 일반직공무원 신분으로 무기사용 등에 관한 권한이 부재 | ·국회법에서는 회의장건물 안에서의 경호담당인 경위 및 의장의 경호권을 규정<br>· 이사관 또는 부이사관의 직위를 갖는 경호기획관은 국회사무처 직제에서 정함. | |

○ 방호인력의 이원화

- 정부청사의 방호인력 현황은 방호관보다 특수경비원이 많음. 그러나 방호관은 무기사용 등

| | 정부청사 | 국회 | 법원 |
|---|---|---|---|
| **방호 담당** | - 방호직공무원(국가공무원법)<br>- 특수경비원(민간인 신분) | - 경호기획관 | - 법원보안관리대 |
| **권한** | - 방호직공무원 : 무기사용 권한 없음<br>- 특수경비원 : 무기휴대 사용 가능 | - 국회의 경호 및 방호 국회의 방청<br>- 국회의사당 참관의 지원 및 안전검색<br>- 출입증의 발급·관리<br>- 테러(사이버테러 제외) 예방 및 대응에 관한 사항 | - 법정의 존엄과 질서유지 및 법원청사의 방호를 위하여 필요한 경우 신체적인 유형력(有形力)을 행사하거나 경비봉, 가스분사기 등 보안장비를 사용할 수 있음 |
| **권한의 근거** | - 특수경비원(경비업법) | - 국회법<br>- 국회사무처 직제 | - 법원조직법<br>- 법원보안관리대의 설치, 조직 및 분장사무 등에 관한 규칙 |
| **특징** | - 방호인력은 방호관보다 특수경비원의 수가 많음.<br>- 이원화된 지휘체계<br>- cf. 청원경찰 | - 근거: 국회법, 국회사무처 직제<br>- 경호기획관의 지위 : 부이사관, 이사관<br>- 경호기획관의 직무는 국회사무처 직제에 따름 | - 법원보안관리대 운영에 관한 예규에서 법원보안관리대의 법정질서 유지권을 정함. |

### (2) 외국의 사례

○ 일본 : 청사 방호보안에 관한 사항은 청사관리규칙에 따라 운용되고 있음. 청사관리는 법정경찰권이 인정되는 경우를 제외하고 관리권자에게 공물관리권만이 부여되고 공물경찰권은 부여되지 않음. 따라서 청사가 불법점거된 경우에도 청사관리자는 실력에 의한 배제는 가능하지 않고 불퇴거죄나

위력업무방해죄에 의해 경찰에 체포를 요청하는 등의 대응을 취하는 수밖에 없음.

○ 미국 : 1948년 출범한 연방방호국(Federal Protective Service)은 2002년 911테러 이후 국토안보법(Homeland Security Act)이 제정됨에 따라 국토안보부 산하 기관으로 됨. 약 400개의 부처를 비롯한 미국정부의 주요 기반시설이 그 대상이며 약 14,000명의 방호인력 중 12,500명이 민간방호경비원임. 또한 공공건물 등에 관한 연방법 40 USC § 1315에 근거하며 연방정부가 소유, 점유 또는 담보로 갖고 있는 모든 건물, 대지 및 재산의 방호보안을 담당함.

## 2. 현행 정부청사 방호보안 법제의 개정방안

### (1) 현행 법령으로 개정하는 방안

○ 정부청사관리규정의 개정
- 정부청사관리규정에 방호조직에 관한 규정을 신설

○ 특수경비원에 관한 사항을 청원경찰법에 통합
- 경비업법상의 특수경비원에 관한 사항을 청원경찰법에 통합하여 특수경비원을 청원경찰로 고용하는 방안

○ 방호직공무원에 대하여 「경찰관직무집행」법의 적용

○ 정부조직법에 (가칭)정부청사보안관리청 신설

### (2) 개별법을 제정하는 방안

○ 정부조직법 행정각부에 관한 규정을 살펴보면 각 부 장관의 사무로 되어 있는 사항은 개별법을 통해 그 집행력을 높이고 있다는 점을 확인할 수 있음

○ 이에 따라 정부조직법에 명시된 '정부청사의 관리'라는 행정권한을 행사함에 있어 그 구체적인 내용와 한계를 설정하는 법률의 제정이 있어야 하는바, 행정작용법으로서의 정부청사보안관리법에 관한 법의 제정이 필요하다고 보여짐.

○ 경호기획관, 법원보안관리대를 두고 있는 입법부, 사법부의 경우에 비추어볼 때 법체계의 정합성 측면 및 보안대비수준 모두에 있어 가장 합리적인 방안임.

# 3. (가칭)「정부청사보안관리법」 제정 시 주요쟁점

## (1) 청사의 적용범위

○ 정부청사관리규정 : 정부조직법에 따른 중앙행정기관 및 국무총리 소속기관

○ 통합방위법상 국가중요시설

## (2) 방호·보안의 개념과 범위

○ 방호의 수준

- 정부청사관리규정 제8조의3에서는 “청사출입절차 등에 관한 기준을 준수하지 아니하는 사람이나 차량 등에 대하여 출입을 제한하거나 그 밖에 청사방호를 위하여 필요한 조치를 할 수 있다”고 정함에 따라 구체적인 방호수준이나 방법에 대하여 규정이 부재한 실정임.

**법원조직법 제55조의 2(법원보안관리대)**

② 법원보안관리대의 대원은 법원청사 내에 있는 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 제지하기 위하여 신체적인 유형력(有形力)을 행사하거나 경비봉, 가스분사기 등 보안장비를 사용할 수 있다. 이 경우 유형력의 행사 등은 필요한 최소한도에 그쳐야 한다.

1. 다른 사람의 생명, 신체, 재산 등에 위해(危害)를 주거나 주려고 하는 경우
2. 법정의 존엄과 질서를 해치는 행위를 하거나 하려고 하는 경우
3. 법관 또는 법원직원의 정당한 업무를 방해하거나 방해하려고 하는 경우
4. 그 밖에 법원청사 내에서 질서를 문란하게 하는 행위를 하거나 하려고 하는 경우

③ 법원보안관리대의 대원은 흉기나 그 밖의 위험한 물건 또는 법원청사 내의 질서유지에 방해되는 물건을 지니고 있는지 확인하기 위하여 법원청사 출입자를 검색할 수 있다.

④ 제2항에 따른 조치를 할 때에는 미리 그 행위자에게 경고하여야 한다. 다만, 긴급한 상황으로서 경고를 할 만한 시간적 여유가 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

○ 보안의 개념

- 항공보안법, 항만보안법, 법원보안관리대 등의 예에서 드러나듯 국가중요시설에 해당하는 공항 및 항만과 관련하여 현행법에서는 보안의 개념에 방호까지 포함하여 보안이란 용어로 통칭하는 추세임
- 보안은 경비에 비하여 보다 적극적인 개념이며 또한 질서유지권 등이 부여됨을 고려할 때는 더욱 그러함

### (3) 방호인력의 민간위탁 : 특수경비원 고용 관련

○ 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」에 따른 민간위탁은 국민의 권리의무와 직접 관계되지 않는 단순 행정사무 등을 민간위탁할 수 있음. 따라서 국민의 권리의무와 직접 관계가 되는 정부청사 방호보안은 행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정에 따른 민간위탁의 기준에 부합하지 않음.

○ 경비업체와 계약을 통한 위탁

- 현행 경비업법상 경비업은 법인만이 영위할 수 있음. 즉 국가나 지방자치단체는 경비업 허가를 받을 수 있는 법인이 아님. 경비원(특수/일반)은 경비업의 허가를 받은 법인이 채용한 고용인임. 즉, 현행법상 정부로서는 간접고용의 방식으로 밖에 고용할 수밖에 없는 실정임.

### (4) 방호관의 질서유지권

○ 현재 정부청사의 경우에만 방호관의 질서유지권의 없음

| 「국회법」 | 「법원보안관리대 운영에 관한 예규」 |
|---|---|
| **제143조(의장의 경호권)** 회기중 국회의 질서를 유지하기 위하여 의장은 국회안에서 경호권을 행한다.<br>**제144조(경위와 경찰관)** ① 국회의 경호를 위하여 국회에 경위를 둔다.<br>② 의장은 국회의 경호를 위하여 필요한 때에는 국회운영위원회의 동의를 얻어 일정한 기간을 정하여 정부에 대하여 필요한 국가경찰공무원의 파견을 요구할 수 있다.<br>③ 경위와 파견된 국가경찰공무원은 의장의 지휘를 받아 경위는 회의장건물안에서, 국가경찰공무원은 회의장건물밖에서 경호한다. | **제11조(법정질서유지활동)** ① 법원경비관리대원은 법정질서 유지를 위하여 다음 각 호의 사항을 제지하여야 한다.<br>1. 법정 안에서 소리내며 껌을 씹는 행위, 휴대폰 벨소리·옆 사람과 큰소리로 나누는 대화 등 재판을 방해하는 소음을 발생시키는 행위, 재판에 항의하거나 법관 또는 법원직원에게 욕설을 하는 행위, 부채질을 하는 행위, 신문을 넓게 펼쳐보는 행위, 혐오감을 주는 복장 착용 등<br>2. 법정 내에서 코를 골며 잠든 행위, 몸을 젖혀 눕는 행위, 기타 정숙하지 못한 행위 등<br>3. 허가받지 않은 촬영장비의 휴대 및 촬영<br>② 법정 안에서 근무하는 법원경비관리대원은 법관을 비롯한 법정 안의 모든 사람이 피해를 입지 아니하도록 최선을 다하여야 하며 가해행위를 신속히 제압하여야 한다.<br>**제12조(질서문란행위 등에 대한 조치)** ① 법 |

| | |
|---|---|
| | 원경비관리대원은 질서문란행위 등을 하는 청사출입자에 대하여 이를 중지하도록 권고하고, 그럼에도 불구하고 질서문란행위 등을 지속하는 경우에는 미리 경고한 후 법원청사 밖으로 강제 퇴거시킬 수 있다.<br>② 법원경비관리대원은 질서문란행위 등을 할 염려가 있는 청사출입자를 발견한 경우 즉시 법원경비관리대장에게 보고하고 그 지시에 따라 상당한 범위 내에서 필요한 예방조치를 취하여야 한다. |

### (5) 공단설립

○ 현행법상 특수경비원을 직접 고용하기 위하여서는 별도의 법인이 필요.

○ 공단이란 정부의 전액출자에 의하여 설립되며 국가의 행정기관이면서도 법인화된 행정기관이며 행정의 능률화를 목적으로 하는 제도임.

○ 공단설립을 위한 개별법을 제정하거나 법률에 공단설립에 관한 근거를 둠을 통하여 공단을 설립할 수 있음

○ 공단은 국가 및 지방자치단체의 공적사무를 수행하기 위하여 법률에 의하여 설치되고 존립목적이 부여되는만큼 법률에 명확한 설립목적, 사업의 범위 등을 두어야 함.

### (6) 입법추진전략

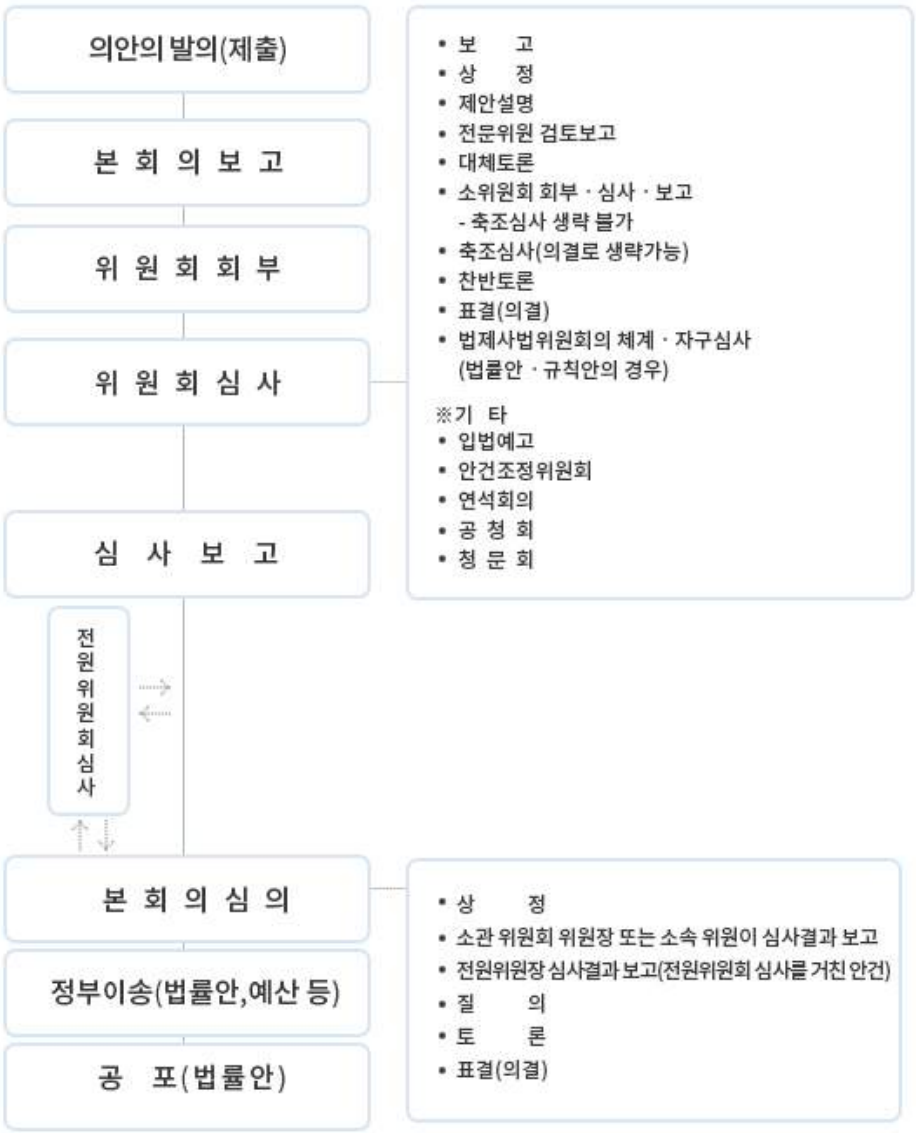
○ 정부입법



<단계별 소요기간>

| 입법과정 | 소요기간 |
|---|---|
| 법령안의 입안 | 약 30-60일 |
| 부패영향평가 | 약 15-30일 |
| 관계기관과의 협의 및 당정협의 | 약 30-60일 |
| 입법예고 | 약 40-60일 |
| 규제심사 | 약 15-20일 |
| 법제처 심사 | 약 20-30일 |
| 차관회의 심의 | 약 7-10일 |
| 국무회의 심의 | 약 5일 |
| 대통령 재가 및 국회 제출 | 약 7-10일 |
| 국회의 심의·의결 및 공포안 정부이송 | 약 30-60일 |
| 국무회의 상정 | 약 5일 |
| 공포 | 약 3-4일 |

○ 의회입법


의안의 발의(제출)
본 회 의 보 고
위 원 회 회 부
위 원 회 심 사
심 사 보 고
전원위원회심사
본 회 의 심 의
정부이송(법률안,예산 등)
공 포(법률안)
• 보 고
• 상 정
• 제안설명
• 전문위원 검토보고
• 대체토론
• 소위원회 회부 · 심사 · 보고
- 축조심사 생략 불가
• 축조심사(의결로 생략가능)
• 찬반토론
• 표결(의결)
• 법제사법위원회의 체계 · 자구심사
(법률안 · 규칙안의 경우)
※기 타
• 입법예고
• 안건조정위원회
• 연석회의
• 공 청 회
• 청 문 회
• 상 정
• 소관 위원회 위원장 또는 소속 위원이 심사결과 보고
• 전원위원장 심사결과 보고(전원위원회 심사를 거친 안건)
• 질 의
• 토 론
• 표결(의결)

# 4. (가칭)「정부청사보안관리법」의 주요구성

제1조(목적)

제2조(용어의 정의)
1. 청사
2. 보안
3. 정부청사보안관리대

제3조(적용범위)

제4조(청사보안계획)

제5조(편성 및 지휘감독)

제6조(업무범위)

제7조(청사의 시설관리)

제8조(청사의 출입관리)

제9조(청사의 보안진단)

제10조(질서유지권)

제11조(기타 기관과의 협조 공조체계)

제12조(청사보안관리공단)

부 칙